

1501399-48.2020.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... [execução 002422-74.2017.8.26.0996: roubo majorado - 3ª Vara Criminal de Assis - fl. 162). Para cada agravante, elevo a pena em 1/4.

Deixo de considerar o processo 1501430-68.2020.8.26.0047 (fl. 162), pois é relacionado a fato posterior ao objeto deste processo.

Assim, a reprimenda intermediária perfaz o total de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

Na terceira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501399-48.2020.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501399-48.2020.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2020837/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 6155439 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

ASSIS, 393/20/506 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 2020837 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

ASSIS, 393/20/506 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 2020837 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-

ASSIS, 393/20/506 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 2020837 - DEL.DEF.MUL. ASSIS,

393/20/506 - DEL.DEF.MUL. ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RONALDO LUIZ FERNANDES JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

RONALDO LUIZ FERNANDES JÚNIOR foi denunciado como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, porque, no dia 19 de janeiro de 2020, por volta das 22h20min, na frente da casa da testemunha Carina Santos Cardoso, situada na Rua Pompeia, 533, nesta cidade e Comarca de Assis, praticou vias de fato contra sua ex-namorada

Vitória Goulart Martini, ao desferir-lhe golpes com um capacete de motocicleta sem, contudo, causar-lhe lesões corporais.

Eis os fatos conforme a denúncia:

O denunciado e a ofendida mantiveram relação amorosa, mas já estavam separados. Naquela noite, por motivos não apurados, RONALDO surpreendeu a ofendida na casa daquela testemunha e, quando ela se recusou a ir consigo, ele a agrediu daquela forma.

A denúncia foi recebida (fls. 87/88). O réu foi citado (fl. 111) e apresentou defesa (fls. 123/126). O recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 128/129). Realizada a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e interrogado o réu. As partes apresentaram alegações finais.

II – Fundamentação

A ação penal é procedente.

Nesse sentido, de início, observa-se que, ouvida em juízo, Vitória Goulart asseverou que os fatos ocorreram por volta das 20 ou 21 horas, de um domingo e, naquela oportunidade, estava na frente da casa de Carina conversando com ela. Estavam apenas as duas e os filhos de Carina. O acusado passou de moto em frente ao local e convidou a declarante a ir embora com ele. Vitória não quis. RONALDO, irritado, passou a agredí-la com o capacete, porém Carina logo interveio impedindo a agressão. A vítima afirmou que o capacete atingiu o seu braço, que chegou a ficar dolorido, mas não deixou marcas. Por fim, Vitória disse que, no local e momento da agressão, estavam apenas sua amiga Carina e os filhos menores dela, tendo os fatos ocorrido por volta de 20 ou 21 horas de um domingo.

Já em sede policial (fl. 09), a vítima Vitória Goulart Martini afirmou que conhecia RONALDO há pouco tempo quando dos fatos. "Ficou" com ele em algumas ocasiões, mas nunca tiveram um relacionamento sério. Tomou conhecimento que ele havia sido preso, razão pela qual se afastou do réu.. Ao sair da prisão, RONALDO passou a procurar pela declarante e a insistir para que se relacionassem. A declarante afirma que sempre deixou claro a RONALDO que nunca quis estabelecer relacionamento com ele. Na data dos fatos, a declarante estava na frente da casa de sua amiga Carina quando, por volta das 22h20min, RONALDO a avistou, aproximou-se e passou a ameaçá-la dizendo que iria matá-la e que não tinha medo de ninguém. Ainda, o acusado lhe desferiu golpes com o capacete. Para se defender, empurrou-o. Carina Santos Cardoso presenciou toda a situação.

Por sua vez, a testemunha Carina Santos Cardoso, em juízo (fl. 165), afirmou que é amiga da vítima e que na data dos fatos estava em sua companhia, bem como de seus filhos, todos crianças, na frente de sua casa quando RONALDO chegou ao local, conduzindo uma motocicleta e visivelmente transtornado, ocasião em que começou a insistir que Vitória deixasse o local com ele. Diante da negativa de Vitória em atendê-lo, RONALDO foi para cima de Vitória. Nesse momento, a depoente tentava proteger e retirar seus filhos do local. Não contou quantos golpes RONALDO desferiu e não se recorda exatamente. Porém, lembra-se de tê-lo visto com o capacete contra a ofendida.

Por seu turno, a testemunha Elaine Karen dos Santos, em juízo, afirmou que não presenciou os fatos, tendo apenas tomado ciência dos fatos porque Vitória lhe contou, tendo presenciado apenas a batida de carro e outras ocasiões pretéritas em que o acusado perseguia a vítima pelas ruas da cidade.

Interrogado em juízo (fl. 165), o réu negou a imputação que lhe é feita. Disse que, na data dos fatos, encontrou-se com Vitória e apenas conversaram.

Pois bem. O quadro não se revela suficiente ao acolhimento da pretensão.

Com efeito, o réu, embora negando todas as acusações, não prestou provas suficientes que descredibilizassem as demais provas coligidas em juízo.

A propósito, acerca da relevância da palavra da vítima em crimes desse jaez, trago à baila decisão do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL – Violência doméstica – Ameaça e violação de domicílio - Art. 147 c/c art. 61, II, e art. 150, §1º, todos do CP – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência de provas – Descabimento – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavra da vítima – Validade e credibilidade –

Regime aberto - Possibilidade - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000363-39.2018.8.26.0589; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Simão - Vara Única; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020)

Conquanto o devido processo legal e seus consectários, como ampla defesa, contraditório e presunção de inocência rechacem qualquer orientação que dogmatize da palavra da vítima, certo é que, no sob exame, não há razão para negar-lhe credibilidade, afigurando-se interessante destacar que não se verifica nenhum indício de que a vítima ou as testemunhas pretendessem produzir cenário mendaz para provocar a injusta punição do réu.

In casu, as declarações da vítima foram encampadas pelo depoimento da testemunha Carina, que presenciou os fatos.

Com efeito, a contravenção de vias de fato configura-se por qualquer agressão física contra a pessoa, que não constitua lesão corporal. Nessa direção, ensina MARCELLO JARDIM LINHARES que vias de fato são "(...) atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatá-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestá-la" (Contravenções penais, v. 1, p. 164).

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fatos típicos (que se amolda ao artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, as circunstâncias do art. 59 do CP, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao sentenciado, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal: 15 dias de prisão simples.

Na segunda fase, incide à hipótese as agravantes prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do CP, e a reincidência (processo 0000273-29.2016.8.26.0580 [execução 002422-74.2017.8.26.0996: roubo majorado - 3ª Vara Criminal de Assis - fl. 162).

Para cada agravante, elevo a pena em 1/4.

Deixo de considerar o processo 1501430-68.2020.8.26.0047 (fl. 162), pois é relacionado a fato posterior ao objeto deste processo.

Assim, a reprimenda intermediária perfaz o total de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

Na terceira etapa, não há causas de aumento e de diminuição.

Fixo, portanto, para a contravenção de vias de fato, a pena em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RONALDO LUIZ FERNANDES JUNIOR ao cumprimento de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, por violação ao art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, com incidência da Lei 11.340/06.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, observada a Súmula 269 do STJ.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: ausentes os requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, previstos no artigo 77 do Código Penal, pois o réu é reincidente.

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Oficie-se ao IIRGD.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao cartório eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, Constituição) e, adotadas as providências de praxe, arquivem-se os autos; b) encaminhe-se cópia da decisão definitiva à vítima.

Por fim, considerando-se o requerimento formulado pelo i. Defensor(fl. 177), proceda-se sua intimação pessoal.

P.R.I.C.

Assis, 14 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA